

1500260-90.2019.8.26.0275

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Comarca: Itaporanga

Foro: Foro de Itaporanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... protegesse). Em assim sendo, deve ser afastada a qualificadora imputada na inicial.

No mesmo sentido:

"Apelação da Justiça Pública Condenação por furto simples Impossibilidade de reconhecimento do furto qualificado pelo emprego de chave falsa não há previsão legal para qualificar o furto por meio de 'ligação direta' pena-base mantida no mínimo legal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaporanga

Foro de Itaporanga

Vara Única

Av. Santa Cruz, 59, Itaporanga-SP - cep 18480-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500260-90.2019.8.26.0275 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500260-90.2019.8.26.0275

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2167200/2019 -

DEL.POL.ITAPORANGA, 3391496 - DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA,

2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 -

DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA,

170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 -

DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA,

2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 -

DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA,

170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 -

DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA,

2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 -

DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA,

170/19/116 - DEL.POL.ITAPORANGA, 2167200 - DEL.POL.ITAPORANGA, 170/19/116 -

DEL.POL.ITAPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN DARLEI DOS SANTOS FERNANDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS JOSÉ CAETANO MACHADO DE LIMA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro

em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face WILLIAN DARLEI DOS SANTOS FERNANDES, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Segundo consta na exordial, no dia 28 de abril de 2019, em hora incerta, às 20h30min, na Rua Aparício Fiuza de Carvalho, nº 1.278, Centro, na cidade de Itaporanga, subtraiu para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, Placas: DYK1690, da cidade: Itapeva, pertencente a Charles Ramos.

A denúncia foi recebida em 17 de novembro de 2020 (fls. 114).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 127/130).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e o réu foi interrogado ao fim.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em sede de alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e não havendo preliminares pendentes de análise, passo ao mérito.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A existência do delito de furto resta clara pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05, 09/10), laudo pericial de fls. 52/56, depoimentos em sede policial e, sobretudo, pela prova colhida em juízo.

A autoria é certa.

Ouvida em juízo, a vítima disse que tinha uma van para transportar estudantes. Que o motouvida em juízo, a vítima disse que, por volta das 17h30, foi ao mercado e deixou a moto em frente à sua casa. Quando voltou por volta das 21h, a moto não estava mais no local. Que recuperou a moto. Que publicou na internet, fez boletim de ocorrência e perguntou para algumas pessoas, até que recebeu uma ligação não identificada falando que a moto estava na casa do réu ou de um familiar seu. Que informou para a Polícia. Que cerca de dois dias depois, a moto apareceu em uma esquina perto de uma casa de parente do réu. Que a ligação desconhecida disse que o réu foi quem teria praticado o delito. Que não conhece o réu.

Diego Que a vítima compareceu em Delegacia e informou o furto de sua bicicleta. Que as primeiras informações foram de que o réu teria praticado o delito, pois estava andando com a moto pelo bairro. Que chegou a informação de que ele pegaria um capacete emprestado, mas fizeram diligências e não encontraram. Que cerca de dois dias depois a moto foi localizada na casa da pessoa que ele pegaria o capacete. Que posteriormente o réu foi preso por outro crime, e sua mãe depois disse que o réu estava realmente andando com a moto. Que as pessoas que disseram que o réu estava andando com a moto não se qualificaram.

Em seu interrogatório, o réu nega os fatos. Não viu a moto e não sabe de quem é. Que cometeu um crime cerca de um ano antes, e por isso acredita que foi acusado. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o crime de furto ocorreu e que o réu é autor do delito.

O depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo são harmônicos e coerentes, sendo suficientes para demonstrar que o réu subtraiu a motocicleta descrita na denúncia, fazendo-a funcionar através de "ligação direta".

A vítima afirma que sua motocicleta estava estacionada em frente à sua casa, sendo que, em certo momento, verificou que o bem havia sido subtraído.

A testemunha Diego confirma o relato da vítima, acrescentando que as investigações indicaram que foi o réu quem praticou o delito. Asseverou que foi informado que o réu foi visto guiando a motocicleta, bem como que pediu emprestado um capacete.

Além disso, afirmou que a genitora do réu confirmou que ele havia subtraído a motocicleta.

Para corroborar com o conjunto probatório, a genitora do réu, em solo policial (fls. 14), afirma que o réu subtraiu a motocicleta de cor preta, mas que abandonou o bem, o qual foi recuperado pela vítima.

A esse propósito, é de se mencionar que o juiz é livre para apreciar a prova colhida nos autos, e embora a condenação não possa decorrer dos elementos

exclusivamente colhidos na etapa inquisitorial, os dados do inquérito policial não podem ser completamente ignorados. Assim, os elementos informativos colhidos em solo policial, em conjunto com as provas produzidas em juízo, podem formar o convencimento. É o que determina o art. 155 do Código de Processo Penal: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Os discursos da vítima e das testemunhas foram sólidos e harmônicos deixando patente que o acusado praticou o delito.

A negativa do réu, portanto, restou isolada nos autos.

De outro lado, não está presente a qualificadora do rompimento de obstáculo para realização do furto.

Isso porque a "ligação direta" para a movimentação de veículo automotor não pode ser equiparada ao rompimento de obstáculo para a subtração da coisa, não tendo, portanto, sido prevista em lei como qualificadora do furto.

Pelo contrário, verifica-se dos autos que não havia qualquer obstáculo para que a motocicleta fosse acessada e, conseqüentemente subtraída (portão, corrente ou outros bens que a protegesse). Em assim sendo, deve ser afastada a qualificadora imputada na inicial.

No mesmo sentido:

"Apelação da Justiça Pública Condenação por furto simples Impossibilidade de reconhecimento do furto qualificado pelo emprego de chave falsa não há previsão legal para qualificar o furto por meio de 'ligação direta' pena-base mantida no mínimo legal ausência de condenação definitiva na folha de antecedentes reincidência específica bem demonstrada impossibilidade de compensação integral entre a circunstância agravante e a circunstância atenuante da confissão espontânea, em razão da recalcitrância específica compensação parcial, com acréscimo da pena inferior àquele devido em razão da reincidência específica adequação da pena Regime prisional semiaberto que se mostrou adequado, diante da reincidência decorrido o prazo para eventual oposição de Embargos de Declaração ou Infringentes, expeça-se mandado de prisão Recurso de apelação parcialmente provido, com determinação.(...) Não é hipótese de reconhecimento da qualificadora consistente no emprego de chave falsa, ao contrário do pretendido pelo representante do Ministério Público nas razões de seu inconformismo, pois restou caracterizada apenas a "ligação direta" efetuada pelo acusado para acionar o motor da motocicleta, tratando-se de circunstância que não pode ser equiparada a "chave falsa", por ausência de previsão legal. Neste sentido: TJSC: 'A chamada 'ligação direta' para a movimentação de veículo a motor não foi prevista em lei como qualificadora do furto, não se podendo, assim equipará-la à chave falsa ou ao rompimento de obstáculo para a subtração da coisa.' (RT 558/359)" (TJSP; Apelação nº 0070433-83.2017.8.26.0050; 3ª Câmara de Direito Criminal; rel. Des. CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO; j. Em 14 de agosto de 2018) (grifei).

Por fim, não se vislumbra a presença de provas suficientes para reconhecimento da causa de aumento do artigo 155, §1º, CP.

Primeiro porque a vítima disse em juízo que saiu de sua casa por volta das 17h30 e que por volta das 22h00 percebeu a subtração, de forma que não se sabe ao certo o horário em que o crime foi cometido. Assim, não há plena certeza de que horas o crime efetivamente ocorreu.

Ainda que assim não fosse, caso o crime realmente tenha sido cometido por volta das 20h30, é possível afirmar também que a causa de aumento não estaria presente, pois não se pode confundir repouso noturno com período noturno, pois o fato de o crime ser cometido à noite não significa dizer que foi cometido durante o repouso, momento de menor vigilância dos bens patrimoniais. O horário das 20h30, portanto, não necessariamente se qualifica como momento de repouso.

Dessa forma, referida causa de aumento deve ser afastada.

Portanto, diante do conjunto probatório existente nos autos, é de rigor a condenação do acusado pelo delito descrito no artigo 155, caput, do Código Penal. O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de

sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu cometeu o crime furto, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (Constituição Federal, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Passo a análise da pena.

Na primeira fase, vislumbro que a culpabilidade, entendida como o grau de reprovabilidade, é inerente ao cometimento do delito; os antecedentes são negativos, em vista da FA do acusado e certidão de fls. 175/178, havendo uma condenação com trânsito em julgado em 27/01/2020, que portanto não configura reincidência – deixa-se de considerar condenações por fatos posteriores por não poderem servir como antecedentes; conduta social neutra; personalidade do agente neutra; motivos e consequências do crime são neutros; as circunstâncias são negativas, haja vista que o réu praticou o delito mediante rompimento de obstáculo, o que é considerado neste momento em virtude da presença de duas qualificadoras; e comportamento da vítima neutro.

Sobre a tese de que fatos posteriores ao crime que está sendo julgado não poderem ser considerados como antecedentes, colaciono os seguintes julgados:

"CRIMINAL. HC. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO INÍCIO DA AÇÃO PENAL. MAUS ANTECEDENTES NÃO CARACTERIZADOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME. PERSONALIDADE DO RÉU. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Hipótese em que o Julgador de 1º grau majorou a pena-base acima do mínimo legal após reputar desfavoráveis os antecedentes do réu, sua personalidade voltada à prática criminosa, bem como os motivos e circunstâncias do crime praticado. II. Em atenção ao princípio da presunção da inocência, não podem ser considerados como maus antecedentes os processos com sentença absolutória, tampouco aqueles instaurados em virtude de fatos posteriores ao delito objeto da ação penal. III. É viável o exame da dosimetria da pena por meio de habeas corpus, devido a eventual desacerto na consideração de circunstância ou errônea aplicação do método trifásico, se daí resultar flagrante ilegalidade e prejuízo ao réu – hipótese dos autos. IV. Evidenciado que o Julgador monocrático, para fundamentar o acréscimo na pena-base, também considerou desfavorável a circunstância judicial relativa à personalidade do réu, assim como as circunstâncias e motivos do crime, não se pode fixar a pena-base no mínimo legal. V. Deve ser reformado o acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, tão-somente quanto à dosimetria da reprimenda, a fim de que outra seja proferida, afastando-se da majoração da pena-base os fundamentos utilizados para a valoração desfavorável dos maus antecedentes, mantida a condenação do paciente, com nova análise acerca do regime inicial de cumprimento de pena. VI. Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. (...) Especificamente quanto aos maus antecedentes, a Magistrada e o Colegiado estadual considerou-os em razão de incidências penais posteriores ao fato, as quais, inclusive, teriam resultaram em condenações ao paciente. Tais processos, todavia, não podem fundamentar o aumento da reprimenda sob o aspecto de maus antecedentes. Com efeito. em atenção ao princípio da presunção da inocência, não podem ser considerados como maus antecedentes os processos com sentença absolutória, tampouco aqueles instaurados em virtude de fatos posteriores ao delito objeto da ação penal." (STJ; HC nº 61.936 - RJ - 2006/0143762-3; Quinta Turma; Rel. Min. Gilson Dipp; julgado em 26/09/2006, DJ 23/10/2006).

"RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CRIMES POSTERIORES. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. Já é pacífico o entendimento de que os "fatos cometidos posteriormente ao delito em andamento não podem ser considerados para efeitos de antecedentes penais (Precedente: REsp 297774, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16.09.2002). Recurso conhecido, mas desprovido." (STJ; RESP 415.993/DF; Quinta Turma; Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; julgado em 08/04/2003, DJ de 12/05/2003).

Assim, aumento a pena mínima legalmente prevista em 1/6 e fixo a pena-base em 01

ano e 02 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Assim, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Tendo em vista a ausência de elementos para avaliar a capacidade financeira do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Nos termos do art. 33, do Código Penal, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, já que a maioria das circunstâncias é favorável ao réu.

Estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo integral da condenação em local a ser designado pelo juízo das execuções.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para declarar o acusado WILLIAN DARLEI DOS SANTOS FERNANDES como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, CONDENANDO-O ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 11 dias-multa, no valor mínimo unitário legal. Afasto a qualificadora prevista no §4º, inciso I, do artigo 155, por não haver provas suficientes de sua configuração, com fundamento no artigo 386, inciso II, Código de Processo Penal;

Concedo ao réu o apelo em liberdade.

Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal porque não houve pedido neste sentido.

Relego o cômputo da detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados todos os requisitos objetivos, além dos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Condeno o réu a arcar com as custas processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guias de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Expeça-se certidão de honorários aos advogados nomeados pelo convênio OAB/SP e Defensoria Pública.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

PIC.

Itaporanga, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA